

Vertrag

zwischen

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern

und

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld

Rechtsgrundlage für Datenbereitstellung

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (hiernach: Datenanbieter) und Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) (hiernach: Datenbezüger) vereinbaren gestützt auf Art. 165c ff. des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (SR. 910.1), Art. 36 des Bundesgesetzes vom 25. September 2020 über den Datenschutz (SR 235.1) und Art. 27 Abs. 9 der Verordnung vom 23. Oktober 2013 über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft (SR 919.117.71), was folgt:

Vertragsgegenstand

Der vorliegende Vertrag regelt die Bereitstellung von Daten vom Datenanbieter an den Datenbezüger. Er legt die diesbezüglichen Rechte und Pflichten beider Vertragspartner fest.

Nicht Gegenstand dieses Vertrags sind mögliche Vergütungen zwischen den Vertragspartnern für z.B. Datenaufbereitung oder Datennutzung.

1. Definition und Erklärung von Begriffen

- agridata.ch: Die Vertragspartner nutzen für die Datenübertragung und die Abfrage der Zustimmung der Datenproduzenten zur Datenweitergabe den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Die für die Nutzung von agridata.ch geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind von den Vertragspartnern unabhängig vom vorliegenden Vertrag einzuhalten.
- Datenproduzent: Als Datenproduzenten gelten natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Daten erzeugen, erfassen oder bereitstellen, welche über agridata.ch übermittelt werden können. Dazu gehören insbesondere, aber nicht abschliessend, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, Tierhalterinnen und Tierhalter, Eigentümerinnen

und Eigentümer von Equiden sowie Unternehmen, Organisationen oder Institutionen, die landwirtschaftsrelevante Daten erzeugen oder verwalten.

- Datenbezüger: Als Datenbezüger gelten natürliche oder juristische Personen, oder Behörden, die über agridata.ch auf die Daten der Datenproduzenten zugreifen oder entsprechende Datenanfragen stellen, um diese ausschliesslich zu den im Datenantrag festgelegten Zwecken zu verwenden. Der Zugriff auf
- Datenanbieter: Stellt dem Datenbezüger die von ihm beantragten Daten der zustimmenden Datenproduzenten über agridata.ch bereit.
- Datenantrag / Datenanfrage: Antrag des Datenbezügers, um definierte Datenprodukte zu einem angegebenen Zweck im Sinne des Art. 27 Abs. 9 ISLV vom Datenanbieter zu erhalten. Datenproduzenten erhalten im Datenübertragungsdienst agridata.ch Einsicht in den Datenantrag und können dort ihre Zustimmung zur Datenweitergabe vom Datenanbieter an den Datenbezüger erteilen.
- Datenprodukt: Datenanbieter stellen Datenprodukte mit klar umrissenen Inhalten für den Datenbezüger zur Auswahl. Ein Datenbezüger kann mehrere Datenprodukte eines Datenanbieters beantragen.
- Zustimmungsabfrage: Dienst in agridata.ch, mit dem Datenproduzenten bestehende Datenanträge einsehen und ihre Zustimmung zur Datenweitergabe bearbeiten können. Datenproduzenten können pro Datenanfrage der Datenweitergabe zustimmen oder diese ablehnen.
- Datenschnittstelle: Geschützte technische Schnittstelle mit der Datenbezüger pro Datenantrag alle Daten der zustimmenden Datenproduzenten beziehen können.

2. Angaben zum Datenantrag

Datenbezüger:

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
UID: CHE107900767
Musterstrasse 1
3008 Bern
Schweiz
Kontakt: +41 12 234 56 78, loremipsum@loremipsum.loremipsum

Name Datenantrag:

DE: Lorem Ipsum
FR : Lorem Ipsum
IT: Lorem Ipsum

Beschreibung des Datenantrags:

DE: Lorem Ipsum.
FR: Lorem Ipsum.
IT: Lorem Ipsum.

Zweck der Datennutzung durch den Datenbezüger:

DE: Lorem Ipsum.

FR: Lorem Ipsum.

IT: Lorem Ipsum.

Name System beim Datenanbieter:

Lorem Ipsum

Gewünschte Datenprodukte:

- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum

Angabe zu Zielgruppe:

Lorem Ipsum

3. Pflichten der Vertragspartner

3.1 AGB für die Nutzung von agridata.ch

- Die für die Nutzung von agridata.ch geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind unabhängig von diesem vorliegenden Vertrag von den Vertragspartnern einzuhalten.

3.2 Datenanbieter

- Der Datenanbieter stellt über agridata.ch die im Datenantrag beschriebenen Datenprodukte zur Verfügung. Dabei stellt agridata.ch sicher, dass nur Daten vom Datenanbieter an den Datenbezüger weitergegeben werden, bei denen die Zustimmung der Datenproduzenten vorliegt.
- Der Datenanbieter verpflichtet sich, auf eigene Kosten eine geeignete technische Schnittstelle zu agridata.ch einzurichten und zu unterhalten. Diese Schnittstelle muss den sicheren, vollständigen und automatisierten Datenaustausch gemäss Spezifikationen <https://github.com/agridata-ch/.github/wiki> gewährleisten.
- Der Datenanbieter stellt dem Datenbezüger die Daten über eine geschützte Schnittstelle zum selbständigen Bezug bereit. Der Zugriff auf die Daten muss sowohl beim Datenanbieter als auch beim Datenbezüger beschränkt, kontrolliert und geschützt sein.
- Wenn bisher bereitgestellte Datenprodukte nicht mehr angeboten oder geändert werden, informiert der Datenanbieter agridata.ch und den Datenbezüger.
- Die für die Abwicklung der Datenbereitstellung beim Datenanbieter allenfalls entstehenden Kosten (z.B. für neue oder angepasste IT-Infrastruktur) können nicht dem Datenbezüger oder agridata.ch in Rechnung gestellt werden.

3.3 Datenbezüger

- Die gelieferten Daten werden ausschliesslich für den Zweck bearbeitet, welcher den zustimmenden Datenproduzenten und dem Datenanbieter angegeben wurde.
- Der Datenbezüger verpflichtet sich, dem Datenproduzenten eine beabsichtigte Weitergabe von Daten an Dritte in der Beschreibung des Nutzungszwecks mitzuteilen. Davon nicht berührt ist eine allfällige Herausgabe an Behörden, welche gestützt auf eine gesetzliche Grundlage erfolgt.
- Der Datenbezüger verpflichtet sich, dem Datenproduzenten mitzuteilen, sowohl wenn Datenbezüger als auch wenn Dritte die Daten im Ausland beziehen.

- Zulässig ist der Beizug von Auftragsbearbeitern durch Datenbezüger (in seinem Auftrag und seinem Interesse).
- Der Datenbezüger ist für den Datenschutz verantwortlich und verpflichtet sich die Datenschutzgesetzgebung, inklusive einer allfälligen Einholung der Zustimmung zur Datenweitergabe bei den Datenproduzenten, einzuhalten. Der Zugriff auf die Daten muss sowohl beim Datenanbieter als auch beim Datenbezüger beschränkt, kontrolliert und geschützt sein.
- Die Datenbezüger sind selbst dafür verantwortlich, ihre jeweiligen Datenproduzenten über die entsprechenden Datenanfragen zu informieren und deren Zustimmung einzuholen bzw. sicherzustellen, dass diese Zustimmung vorliegt.
- Der Datenbezüger nutzt für die aktive Kommunikation des Datenantrags / der Datenanfrage gegenüber den Datenproduzenten Vorlagen von agridata.ch, um gegenüber den Datenproduzenten eine durchgängige Kommunikation im Zusammenhang mit agridata.ch einzuhalten.
- Der Datenbezüger darf den Link auf die Datenanfrage nur an solche Datenproduzenten versenden, die unter den Angaben zum Vertrag als Zielgruppe beschrieben wurden.
- Sofern der Datenbezüger in der Lage ist, in agridata.ch eine Liste mit den UID-Nummern der betroffenen Datenproduzenten zur Verfügung zu stellen, kann die Datenanfrage auf agridata.ch für die entsprechenden Datenproduzenten aktiviert werden, und es können Informations-E-Mails an die betreffenden Datenproduzenten versendet werden.
- Die für die Abwicklung des Datenbezugs beim Datenbezüger allenfalls entstehenden Kosten (z.B. für neue oder angepasste IT-Infrastruktur) können nicht dem Datenanbieter oder agridata.ch in Rechnung gestellt werden.

4. Gewährleistung / Haftungsausschluss

- Der Datenanbieter und agridata.ch übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der gelieferten Daten. Insbesondere garantieren Datenanbieter und agridata.ch nicht, dass Angaben zu sämtlichen Personen bzw. Betrieben geliefert werden können, für welche der Datenbezüger die Datenweitergabe beantragt.
- Der Datenanbieter und agridata.ch schliessen, soweit rechtlich zulässig, jegliche Haftungsansprüche, insbesondere wegen nicht funktionierendem Datenbezug oder mangelhaften Daten, aus.

5. Kontrolle

- Sowohl der Eidgenössischen Finanzkontrolle als auch agridata.ch steht jederzeit ein Kontroll- und ein Auskunftsrecht über alle Teile des Vertrages zu; sie können diese Rechte auch durch ausserhalb der Bundesverwaltung stehende Sachverständige wahrnehmen lassen.
- Die Vertragspartnerin hat den Kontrollorganen jederzeit Einsicht in sämtliche Akten und Zutritt zu den Anlagen, die Gegenstand des vorliegenden Vertragsverhältnisses sind, zu gewähren sowie für Auskünfte zur Verfügung zu stehen.
- Die Kontrollorgane sind an das Amtsgeheimnis gebunden und haben bei der Bearbeitung von Personendaten die Datenschutzvorschriften zu beachten.

6. Vertragsdatuer

- Der vorliegende Vertrag tritt ab der beidseitigen Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können Datenproduzenten ihre Zustimmung zur Datenweitergabe bearbeiten.
- Der Vertrag gilt bis zur schriftlichen Beendigung durch einen Vertragspartner.

7. Vertragsänderung

- Änderungen am Vertrag können nach Vertragsabschluss nicht vorgenommen werden, da diese sich auf alle bis zur Änderung erteilten Zustimmungen zur Datenweitergabe auswirken.
- Der Vertrag kann durch beide Vertragspartner beendet werden.

8. Datenschutz / Geheimhaltungspflicht

- Die Vertragspartner verpflichten sich, Daten der Datenproduzenten gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen zu schützen, insbesondere ergreifen sie technische und organisatorische Massnahmen für eine angemessene Datensicherheit in ihrer Sphäre der Verantwortung und Zuständigkeit.
- Die Vertragspartner gewährleisten – auch nach Beendigung des vorliegenden Vertragsverhältnisses – den vollen Daten- und Geheimnisschutz für alle Daten (Informationen), die ihnen im Rahmen des vorliegenden Vertrags zur Kenntnis gelangen oder von ihnen in irgendeiner Weise bearbeitet werden. Sie treffen hierzu alle erforderlichen organisatorischen, technischen und personellen Schutzmassnahmen.
- Die Vertragspartner garantieren insbesondere, dass alle ihnen zur Kenntnis gelangenden Daten ausschliesslich für die vertragliche vereinbarte Zweckbestimmung bearbeitet und verwendet werden und stellen sicher, dass sämtliche Mitarbeitenden und (gegebenenfalls) externe Dienstleister (und deren Mitarbeitenden) die einschlägigen Geheimhaltungs- und Datenschutzvorschriften ebenfalls strikte einhalten.
- Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig bei datenschutzrelevanten Vorfällen oder begründetem Verdacht unverzüglich.

9. Vertragsverletzung

- In Fällen des Missbrauchs der Daten oder anderen Verletzungen der Bestimmungen dieses Vertrages kann der vorliegende Vertrag von den Vertragspartnern fristlos gekündigt werden. Kündigt ein Vertragspartner den Vertrag fristlos, so wird der bestehende Datenantrag der Vertragspartnerin deaktiviert und es werden fortan keine der beantragten Daten bereitgestellt.

10. Streitigkeiten aus diesem Vertrag

- Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten bemühen sich die Vertragspartner nach Treu und Glauben um eine möglichst rasche und gütliche Einigung.
- Kann innert 30 Arbeitstagen weder die Meinungsdivergenz bereinigt noch ein Bereinigungsplan vereinbart werden, ist jeder Vertragspartner berechtigt, die Angelegenheit bei Gericht anhängig zu machen.
- Über Streitigkeiten aus diesem Vertrag entscheidet auf Klage hin das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz.
- Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, den ungültigen, unwirksamen oder unerfüllbaren Teil des Vertrages durch eine gültige, wirksame und erfüllbare Bestimmung zu ersetzen, die inhaltlich der ursprünglichen Absicht der Vertragspartner am nächsten kommt.

Für Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV
Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Für Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

.....

.....

.....

.....

In 2-facher Ausfertigung